

1500210-55.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021550/2022 - DEL.POL.ARUJA, 22617929 - DEL.POL.ARUJA, 2021550 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THIAGO FERREIRA DO CARMO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500210-55.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500210-55.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021550/2022 - DEL.POL.ARUJA, 22617929 - DEL.POL.ARUJA, 2021550 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THIAGO FERREIRA DO CARMO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

THIAGO FERREIRA DO CARMO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta de 16h10min, na Rua Corpus Christi, nº 36, Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade e Comarca de Arujá, THIAGO FERREIRA DO CARMO trazia consigo, para fornecimento de terceiros, 52 (cinquenta e dois) invólucros plásticos de cocaína (tipo "saquinhos"), mais 05 (cinco) invólucros plásticos de cocaína (tipo "trouxinhas") e 03 (três) invólucros plásticos de cocaína (tipo "envelopes"), além de 48 (quarenta e oito) eppendorfs de cocaína na forma de crack e 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal (vide auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e laudo de constatação de fls. 07/10)." (fls. 61/65).

O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 42/44).

Foi notificado (fls. 112) e apresentou defesa prévia (fls. 109). Recebida a denúncia (fls. 99/100), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a improcedência dos pedidos, com o que concordou a defesa.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a improcedência da pretensão acusatória.

O processo penal brasileiro é essencialmente acusatório (art. 3-A, CPP), com atribuição ao Ministério Público da titularidade da ação penal (art. 129, I, CF). Por isso, o art. 385 do CPP, de questionável constitucionalidade, somente poderia ser aplicado, em tese, em situações muito excepcionais. Trata-se de única interpretação compatível com a imparcialidade que se espera da Magistratura e o caráter democrático do Estado de Direito (art. 1º, CF), que valoriza direitos fundamentais (art. 5º, CF), dentre eles a liberdade.

No caso dos autos, não está configurada excepcionalidade que justifique contrariar a orientação do titular da ação penal. Sua convicção é razoável e compatível com uma das conclusões viáveis extraídas dos elementos de prova colhidos sob contraditório, devendo ser prestigiada.

C) CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu THIAGO FERREIRA DO CARMO dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, fazendo-o com amparo no art. 386, VII, do CPP.

Servindo a presente como ofício, poderá o réu se dirigir à Autoridade Policial e solicitar a restituição dos bens apreendidos.

Oficie-se para destruição de eventual contraprova (art. 72, Lei 11.343/06).

Nada sendo requerido após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Arujá, 6 de outubro de 2022.